

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4457/2531

นาง บัว ศรี นิล พาณิชย์
นาง ประเทือง สุข เจริญ
นาง วา รี สุข เจริญ

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 264

ผู้ร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนว่ามีได้เจตนาทั้งฟ้องอุทธรณ์ศาลชั้นต้นยกคำร้อง
ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างอุทธรณ์ ดังนี้ คดีของ
ผู้ร้องยังไม่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มีเหตุจะพิจารณาให้คุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างอุทธรณ์

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยเพื่อชำระหนี้ผู้ร้องยื่นคำร้อง
ว่าที่ดินเป็นของผู้ร้องให้ศาลสั่งถอนการยึดศาลชั้นต้นยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาล
ชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลให้ครบ ผู้ร้องไม่นำค่าขึ้นศาลมาชำระ ศาลชั้นต้นจึงมี
คำสั่งว่าผู้ร้องทั้งอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าไม่ทราบคำสั่ง ขอให้ศาลไต่สวนคำร้อง
ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์
ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ร้องฎีกาขอให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้
ก่อนหน้านี้ เห็นว่า เป็นการร้องขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ แต่ผู้ร้องทั้งอุทธรณ์ศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดี ผู้ร้องขอให้ศาลชั้นต้น

ไต่สวนว่ามีได้เจตนาทั้งฟ้องอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นได้ยกคำร้องของผู้ร้องอีก ดังนั้นคดี
ของผู้ร้องจึงยังไม่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จึงยังไม่มีเหตุจะพิจารณาให้
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องในระหว่างอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ
ผู้ร้องชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>